

1500866-12.2022.8.26.0535

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo

Magistrado: MARIA PRISCILLA ERNANDES VEIGA OLIVEIRA

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 4ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 09/06/2022

... judicial, o acusado confessou os roubos. No roubo em São Paulo, disse que estava com o falecido Wellington, ele estava armado e anunciou o roubo, pedindo a chave do carro para a mulher. Foram embora. De noite foram para Terra Preta, com o carro roubado de tarde. Estavam em três, Wellington e mais um desceram e roubaram o HB20 cinza, ficou na condução do HB20 branco. Fugiram ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

4ª Vara Criminal

Av. Dr. Abraão Ribeiro, 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500866-12.2022.8.26.0535 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500866-12.2022.8.26.0535

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2090302/2022 - DEL.POL.MAIRIPORÃ, 24031162 -

DEL.POL.MAIRIPORÃ, 2090302 - DEL.POL.MAIRIPORÃ

Autor:

Justiça Pública

Averiguado e Réu:

Desconhecido e outro

Réu Preso

Prioridade Idoso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). MARIA PRISCILLA ERNANDES VEIGA OLIVEIRA

V I S T O S

JHONATAN RODRIGUES OLIVEIRA, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no art. 157, §2º, II, e §2º-A, I, por duas vezes, na forma do art. 69 ambos do Código Penal, porque no dia a 1º de abril de 2022, por volta das 15h, na Rua Manuel Querino, altura do nº 159, Tucuruvi, nesta Capital, previamente ajustado e em concurso de ações com Wellington Nascimento de Oliveira (falecido), subtraiu, para proveito comum, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo contra as vítimas Caroline Dutra Rodrigues e Rita de Cassia Pereira Dutra, o veículo HB-20, de placas GDA-7491, pertencente à ofendida Caroline. E ainda, porque no mesmo dia, por volta das 23h50min, na Rua João Pedro Miziara,

Terra Preta, Mairiporã, previamente ajustado e em concurso de ações com Wellington Nascimento de Oliveira (falecido) e outro indivíduo ainda não identificado, subtraiu, para proveito comum, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, o veículo HB-20, de placas FAX-6053, e um aparelho celular iPhone da marca Apple, pertencentes a José Ribeiro de Sales.

Segundo a denúncia, na data dos fatos, o acusado e Wellington abordaram as vítimas Caroline e Rita e exigiram a entrega da chave do automóvel HB20, de placas GDA-7491. Nessa ocasião, Wellington empunhava uma arma de fogo e a apontava para a cabeça de Rita. Após a subtração, o acusado e Wellington fugiram conduzindo o automóvel subtraído.

Mais tarde, naquele mesmo dia, o acusado, juntamente com Wellington e um terceiro indivíduo de alcunha "Preto", dirigiu até a cidade de Mariporã a bordo do automóvel da vítima Caroline.

No segundo local acima indicado, enquanto JHONATAN permaneceu no interior do HB20 de placas GDA-7491, pronto para dar fuga aos seus parceiros, caso fosse necessário; Wellington e o outro agente abordaram a vítima José. Novamente Wellington, empunhando uma arma de fogo, exigiu a entrega do automóvel HB20, de placas FAX-6053, determinando que a vítima desembarcasse do carro, o que foi de pronto atendido.

Após a subtração Wellington e "Preto" empreenderam fuga com o carro da vítima José. Já o acusado JHONATAN fugiu conduzindo o carro de Caroline.

Ocorre que, logo em seguida, policiais foram informados pelo COPOM que o automóvel HB20 da vítima Caroline, produto de roubo, havia sido identificado por um radar inteligente.

Assim, os policiais lograram encontrar os dois automóveis acima descritos, ocasião em que, tão logo se aproximaram, os motoristas empreenderam fuga.

Durante a perseguição, JHONATAN abandonou o carro e entrou em uma pizzaria, oportunidade em que foi abordado pelos policiais e admitiu a autoria dos dois roubos.

Concomitantemente, outros policiais perseguiram o HB20 da vítima José, que acabou batendo em um barranco (foto a fls. 47). Um dos ocupantes, aquele de alcunha "Preto", conseguiu fugir. Por sua vez, o segundo ocupante, Wellington, foi alvejado pelos policiais e faleceu. No local, foi encontrada uma arma de fogo (fls. 118/119).

Em solo policial, as vítimas Caroline e Rita reconheceram JHONATAN como um dos autores do roubo anteriormente descrito, tendo a vítima Caroline também reconhecido o moletom de Wellington utilizado durante a prática criminosa (fls. 27). Já o ofendido José reconheceu Wellington como aquele que empunhava a arma de fogo (fls. 19).

O réu foi preso em flagrante, sendo decretada a sua prisão preventiva em decisão de fls. 64/66.

A denúncia foi recebida em 28 de abril de 2022 (fls. 147/149).

O réu foi citado, foi apresentada resposta à acusação (fls. 150/154) e houve ratificação do recebimento da denúncia (fls. 210/211).

Durante a instrução criminal, foram ouvidas as vítimas, testemunhas comuns e, após o réu foi interrogado.

Deu-se cumprimento ao disposto no art. 402 do Código de Processo Penal.

Em sede de alegações finais, a representante do Ministério Público postulou a condenação do acusado nos exatos termos da denúncia.

A Defesa, por seu turno, requereu a absolvição do acusado por falta de provas suficientes para a condenação. Subsidiariamente, requereu a aplicação da pena no mínimo legal, consideração da menoridade relativa e confissão e recurso em liberdade.

É O RELATÓRIO.

FUNDAMENTO E DECIDO.

A ação penal é procedente.

A materialidade do delito resta comprovada pelos Boletins de Ocorrência de fls. 02/08, 44/46, 104/121, pelos autos de exibição e apreensão e de entrega de fls. 34/36 e de fls. 38/39, bem como pela prova oral coligida nos autos.

Assim, o acusado foi preso em poder de parte dos bens subtraídos. Tal situação, como vêm entendendo nossos Tribunais, inverte o ônus da prova, devendo o réu provar a licitude de tal posse, no que não logrou êxito o acusado no presente feito.

Cito:

“PROVA - Roubo - Apreensão da res em poder do acusado - Inversão do ônus probatório: No crime de roubo, a apreensão da res em poder do acusado faz presumir sua responsabilidade, invertendo-se o ônus probatório.” (TACrimSP - Ap. nº 1.410.455/6 - São José do Rio Preto - 7ª Câmara - Rel. Salvador D'Andréa - J. 15.1.2004 - v.u).

“PROVA - Roubo - Apreensão da res em poder do agente, sem explicação hábil e coerente a respeito da posse - Inversão do ônus probatório - Ocorrência: No crime de roubo, a posse da res em poder do agente, sem explicação hábil e coerente, inverte o ônus da prova, que se torna de sua exclusiva responsabilidade.” (TACrimSP - Ap. nº 1.307.177/4 - São Paulo - 14ª Câmara - Rel. Oldemar Azevedo - J. 21.5.2002 - v.u).

A autoria dos crimes pelo acusado, outrossim, restou incontroversa.

Em seu interrogatório judicial, o acusado confessou os roubos. No roubo em São Paulo, disse que estava com o falecido Wellington, ele estava armado e anunciou o roubo, pedindo a chave do carro para a mulher. Foram embora. De noite foram para Terra Preta, com o carro roubado de tarde. Estavam em três, Wellington e mais um desceram e roubaram o HB20 cinza, ficou na condução do HB20 branco. Fugiram com os dois carros, os policiais “foram enquadrar” e eles bateram o carro, continuando a fuga sozinho. Foi até uma pizzaria, onde foi abordado pelos policiais. Estava em dificuldades financeiras por isso foi roubar, “não pensou direito”. Nunca foi processado criminalmente. Quando menor foi sindicado por ato infracional equivalente a roubo. Era Wellington que estava armado, inclusive no segundo roubo. A prova produzida pela acusação é suficiente para a condenação e corrobora a confissão judicial do acusado.

A ofendida Caroline, RECONHECEU o acusado em Juízo como autor do delito e afirmou que estava levando sua mãe na casa de sua tia e, chegando no local, desceram do veículo e foram abordadas por duas pessoas, armadas. O outro indivíduo estava com a arma e de moletom vermelho. O réu estava de moletom azul. Eles as abordaram, anunciaram o assalto. Sua mãe não quis em princípio entregar o veículo, eles as ameaçaram, dizendo “dá uma coronhada nela”, “uma bica nela”. Então, ela entregou a chave e eles fugiram. Depois acionaram a Polícia e fizeram o BO. A noite ligaram da Delegacia. Foi até o DP, fez reconhecimento e seu veículo foi recuperada. Também reconheceu o que faleceu e estava com a arma. Levaram o veículo e a bolsa de sua mãe, contendo cartões. Recuperaram o carro no mesmo dia.

A vítima Rita não conseguiu reconhecer o acusado com certeza, mas narrou os fatos como Caroline.

O ofendido José disse que foi buscar sua esposa no trabalho, chegando encostou o carro e quando olhou para frente, um carro parou, desceram duas pessoas e lhe roubaram, com uso de arma de fogo, o que faleceu foi o que o abordou. Eles estavam em um HB20 branco, subtraíram seu carro com tudo dentro, recuperou todos os bens. Conseguiu reconhecer depois só o roubo que faleceu. Eles eram em três, dois lhe abordaram e um terceiro que ficou no carro. Os dois fugiram em seu carro e o terceiro fugiu no carro branco. Não viu os outros roubadores, só o que o abordou, inclusive empurrando sua cabeça com a arma de fogo, que foi o que morreu. Importante colacionar, neste passo, os seguintes julgados, salientando a importância da palavra da vítima em delitos como o da espécie, em que, a princípio, não se tem qualquer motivo para incriminar desconhecidos:

“PROVA - Palavra da vítima - Valor - Indiscutibilidade - Na espécie, a negativa dos acusados não encontra suporte em prova que os inocente de modo categórico - Testemunhas arroladas pela defesa não chegaram a infirmar a prova produzida pela acusação - Assim, na valoração da prova, as declarações seguras e insuspeitas da vítima, máxime por encontrarem suporte nos depoimentos colhidos, devem preponderar sobre as palavras (suspeitas, por razões óbvias) dos sentenciados - Recurso

improvido." (TJSP - Ap. Criminal nº 1.044.211-3/8 - São Bernardo do Campo - 9ª Câmara do 5º Grupo da Seção Criminal - Relator Souza Nery - J. 13.06.2007 - v.u). Voto nº 11.630 - grifei

"PROVA - Meios - Roubo - Palavra da vítima - Valor - O relato de vítima tem importante relevo, uma vez que os crimes patrimoniais são praticados, não raras vezes, às escondidas de testemunhas, para facilitar sua consumação - Ademais, sendo única pessoa presente, suas palavras são de extrema importância para o deslinde do feito - Entendimento - Recursos defensivos improvidos e recurso ministerial parcialmente provido."(TJSP - Ap. Criminal nº 1.011.530-3/7 - Ibitinga - 11ª Câmara do 6º Grupo da Seção Criminal - Relator Xavier de Souza - J. 02.04.2008 - v.u). Voto nº 7.553 - grifei

"PROVA - Depoimento da vítima de roubo - Palavras do ofendido que, reconhecendo o acusado como sendo o agente do delito, não o conhecia anteriormente aos fatos e, por isso mesmo, não tinha motivos para incriminá-lo falsamente - Eficácia - Recurso improvido." (TJSP - Ap. Criminal nº 912.658-3/8 - São Paulo - 3ª Câmara Criminal - Relator Moreira da Silva - J. 11.03.2008 - v.u). Voto nº 2.374 - grifei

Assim é que não há de se duvidar das palavras da vítima, sem provas contundentes em contrário, mormente em casos como o em tela, de delito contra o patrimônio no qual há ameaça à integridade corporal de pessoas, considerando o caráter clandestino do crime da espécie.

O fato de a vítima não ter o dever de dizer a verdade não implica na obrigação de se ver suas declarações com reservas, até porque nada há nos autos capaz de infirmar suas alegações.

Ademais, o Policial Militar George Thomaz de Oliveira Bueno, reconhecendo o réu em audiência, disse que estavam em patrulhamento em Mairiporã quando o radar inteligente deu o carro na rua principal da cidade. Seu sargento foi em patrulhamento e viu dois veículos HB20 no sentido da Rodovia Fernão Dias. Ficou na alça de acesso e viram a viatura e os dois carros. Eles entraram na alça de acesso, os dois veículos juntos, um branco e um cinza. Fizeram acompanhamento e em uma rua o cinza chocou no barranco a outra viatura desembarcou, foram atrás do outro carro, o branco. Viram o carro com 3 portas abertas e abandonado. Em uma pizzaria viu o acusado sentado e quando os viu, ele levantou e foi para o banheiro. Os donos e clientes não o conheciam e disseram que ele estava muito nervoso. Abordou o acusado, ele confessou de pronto que tinha feito os roubos, ele estava muito nervoso. Abordou o acusado cerca de 3 minutos depois.

Suas palavras foram ratificadas pelo seu colega de farda, o Policial Militar Wagner Alves da Silva, que também reconheceu o acusado em audiência.

As palavras dos policiais possuem plena validade, pois, como agentes públicos que até prova em contrário - não produzida nestes autos - estão a serviço da lei e da ordem. Em favor dos policiais há a presunção juris tantum de que agem escorreitamente no exercício de suas funções (JTJ 154/302, 159/310), presunção essa aqui não elidida.

Ainda:

"DEPOIMENTO DE POLICIAL. Valor probante. A tese da insuficiência testemunhal, quando emane de agentes da Polícia, consiste em velharia em boa hora mandada ao bolor dos armários de reminiscências especiosas. Desde que verossímeis; desde que partidas de pessoas insuspeitas ou desinteressadas, desde que nada se lhes oponha de valia há nenhuma razão, de ordem alguma para que se repudie a palavra de, precisamente, pessoas a quem o Estado confere a missão importantíssima de coibindo o crime, operar, e nada menos, a própria prisão. Não se legitima atribuir ao Estado essa insensatez" (RJTJESP 136/477).

Os roubos restaram, assim, consumados, ocorrendo a consumação, segundo a jurisprudência pacífica, com o simples desapossamento da res furtiva, mesmo que por um espaço curto de tempo, com a simples inversão da posse do bem, o que aconteceu no caso em tela.

Neste sentido é a súmula 582 do Superior Tribunal de Justiça:

"Consuma-se o crime de roubo com a inversão da posse do bem mediante emprego de violência ou grave ameaça, ainda que por breve tempo e em seguida à perseguição imediata ao agente e recuperação da coisa roubada, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada".

E a jurisprudência:

"Segundo entendimento do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal, considera-se consumado o delito de roubo "no momento em que o agente obtém a posse da res furtiva, ainda que não seja mansa e pacífica e/ou haja perseguição policial, sendo prescindível que o objeto do crime saia da esfera de vigilância da vítima" (HC 118.407/ SP, Rel. Min. LAURITA VAZ, 5ª Turma, DJ 3/8/09). 2. Ordem denegada" (HC 155108/SP Ministro Arnaldo Esteves Lima DJ 03.05.2010).

"O crime de roubo está consumado se o agente, ainda que por breve momento, tem, após o desapossamento violento, a disponibilidade dos objetos. Não é exigível a posse tranquila da res furtiva, bastando que cesse a violência ou a clandestinidade" (STJ/ERESP/DF 197848, Min Edson Vidigal, DJ 15.05.2000).

De rigor, ademais, o reconhecimento das majorantes do concurso de agentes e do emprego de arma, descritas pelas vítimas, não sendo necessário, aliás, para o reconhecimento da causa de aumento de pena do uso de arma de fogo a apreensão ou perícia dela:

"PROCESSO PENAL - Nulidade - Cerceamento de defesa - Inobservância do rito processual estabelecido pela Lei nº 11.719/08 - Inocorrência - Interrogatório realizado no início da instrução, em conformidade com a lei anterior, vigente ao tempo da prática do ato - Observância das formalidades legais - Eiva não demonstrada - Preliminar rejeitada - Roubo circunstanciado - Apelo defensivo - Configuração - Materialidade e autoria demonstradas - Depoimentos das vítimas, que efetuaram reconhecimento pessoal - Validade - Negativa isolada - Suficiência para a procedência da ação penal - Condenações mantidas - Causa de aumento do emprego de arma - Manutenção. O reconhecimento da majorante independe da apreensão da arma desde que a circunstância esteja devidamente comprovada, como no caso dos autos, pela prova oral produzida. Causa de aumento do concurso de agentes. Manutenção. Palavra das vítimas, que foi explícita ao mencionar que os recorrentes agiram em conluio com, ainda, outros indivíduos. Pena. Elevação da pena base pelas circunstâncias do delito. Regime prisional fechado mantido. Delito praticado em concurso de agentes, com emprego de arma de fogo. Roubo circunstanciado. Apelo ministerial. Dosimetria. Agravamento da reprimenda. Circunstância judicial. Pena-base fixada acima do mínimo. Insuficiência. Gravidade da conduta que justifica a elevação pela metade. Concurso de agentes e emprego de arma. Acréscimo de 3/8. Causas de aumento bem dosadas. Apelo ministerial parcialmente provido."(TJSP - APL nº 0.001.195-52.2004.8.26.0334 - Ac. 5.257.920 - Monte Aprazível - 16ª Câmara de Direito Criminal - Rel. Des. Almeida Toledo - J. 12.07.2011 - DJESP 30.08.2011)-grifei.

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. AFASTAMENTO DA MAJORANTE DO EMPREGO DE ARMA. DEPOIMENTO DA VÍTIMA. FUNDAMENTO CONCRETO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO IMPROVIDO. 1. A decisão agravada deve ser mantida por seus próprios fundamentos, porquanto em sintonia com a jurisprudência pacífica do STJ. 2. De acordo com este Tribunal Superior, embora não realizado exame pericial para averiguar a potencialidade lesiva da arma, a sua utilização pode ser comprovada por outros meios de prova, o que justifica o aumento da pena. 3. Agravo regimental improvido.(STJ, AgRg no HC 449.102/MS, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 09/10/2018, DJe 29/10/2018)

Inafastável, assim, a condenação do acusado por infração ao art. 157, §2º, II e §2º-A, I, por duas vezes, na forma do art. 69, ambos do Código Penal pois, embora no mesmo dia, os roubos ocorreram em cidades distintas e com várias horas de diferença.

Decidida a tipificação, passo a aplicar ao acusado a sanção cabível, o que faço com base nos critérios estabelecidos no art. 68 do Código Penal.

O réu é primário (fls. 228).

Assim, nos termos do art. 59 do Código Penal, fixo a pena-base no mínimo legal, em quatro anos de reclusão e pagamento de 10 dias multa, com valor unitário mínimo. Deixo de atenuar a pena pela confissão, por ter fixado a pena-base no mínimo legal, o mesmo ocorrendo em razão da menoridade relativa do acusado à época dos fatos (Súmula nº 231 do C. STJ).

Pela causa de aumento do concurso de agentes, de rigor a exasperação da pena em 1/3, totalizando cinco anos e quatro meses de reclusão e pagamento de 13 dias-multa.

Ademais, consoante a alteração dada pela Lei nº 13.654/2018, pela causa de aumento do emprego de arma do crime de roubo, de rigor a exasperação da pena do roubo em 2/3, totalizando oito anos, dez meses e vinte dias de reclusão e pagamento de 21 dias-multa.

Pelo concurso material de crimes, somo as penas impostas, totalizando dezessete anos, nove meses e dez dias de reclusão e pagamento de 42 dias-multa, com valor unitário no mínimo legal.

Torno a pena individual definitiva à míngua de outras causas de oscilação, mantendo a unidade do dia-multa em seu mínimo legal, tendo em vista a capacidade contributiva do réu, não comprovadamente abastada.

Ante o exposto JULGO PROCEDENTE a pretensão deduzida nesta ação, para CONDENAR o réu JHONATAN RODRIGUES OLIVEIRA, qualificado nos autos, como incurso nas penas dos art. 157, §2º, II e §2º-A, I, por duas vezes, na forma do art. 69, ambos do Código Penal, ao cumprimento da pena total de dezessete anos, nove meses e dez dias de reclusão e pagamento ao Fundo Penitenciário da quantia equivalente a 42 dias multa, com unidade no mínimo legal.

O réu não faz jus a nenhum benefício, considerando a pena aplicada e a violência dos crimes.

Com base no art. 33, §§2º-A e 3º, do Código Penal, determino que o réu deverá iniciar o cumprimento de sua pena em regime fechado, pela pena aplicada, pela gravidade de sua conduta e periculosidade demonstrada no curso do crime por ele praticado, não merecendo o roubador qualquer tratamento indulgente.

Urge salientar, neste passo, que tem sido entendimento jurisprudencial que:

"Roubo qualificado - Regime carcerário mais gravoso - Crime grave - Conveniência de regime inicial fechado. Diante da gravidade do crime e da periculosidade do agente, pode o Juiz impor regime prisional inicialmente fechado, independente do montante da privativa de liberdade e a primariedade do réu, em observância com as circunstâncias presentes no fato delituoso, em conjunto com aquelas previstas no artigo 59, do Código Penal." (TJSP - 4ª Câm. de Direito Criminal - APL nº 9.211.536-56.2009.8.26.0000 - Ac. 5.335.524 - São Paulo - -Rel. Desembargador Willian Campos - J. 16/08/2011 - grifei)

"Por fim, a despeito da primariedade do réu, foi bem eleito o regime prisional fechado para o início do cumprimento da pena, sobretudo porque se trata de crime cometido em concurso de agentes e mediante grave ameaça, o que e recomenda enérgica interferência estatal, na esteira, aliás, de entendimento deste egrégio Tribunal de Justiça: 'O regime prisional inicialmente fechado é o único adequado à espécie, em razão do montante da pena, da gravidade concreta do crime e da personalidade do agente que o prática, motivos que exigem resposta penal enérgica, com a qual não é compatível solução mais branda.'" (Apelação nº 0001833-19.2009.8.26.0655, 11ª Câmara de Direito Criminal, rel. Des. Xavier de Souza, julgado em 22/06/2011).'" (TJSP - 11ª Câm. de Direito Criminal - Apelação nº 0081289-43.2016.8.26.0050- Rel. Desembargador Alexandre Almeida - J. 28/02/2018- grifei).

Anote-se também o precedente do C. STJ:

"A jurisprudência consolidada neste Superior Tribunal é firme no sentido de que a escolha do regime inicial não está atrelada, de modo absoluto, ao quantum na pena

corporal imposta, devendo ser observadas todas as circunstâncias do caso concreto, sobretudo as contidas no art. 59 do Código Penal ... considerando-se como negativas algumas circunstâncias judiciais (culpabilidade, conduta social e consequências do crime) autorizando, assim, a imposição do regime fechado para o início de cumprimento da reprimenda, consoante o disposto no art. 33, §3º, do Código Penal” (HC 240393/BA, Rel. Min. MARILZA MAYNARD, DJ de 24/06/2013, grifos nossos).

Consoante o art. 387, §2º, do CPP, mantenho o regime prisional acima fixado, pois inexistem informações sobre o comportamento carcerário do acusado para a progressão de regime, consoante o art. 112 da LEP. Neste sentido: TJSP, 3ª Câmara Criminal, AC nº0045877-82.2014.8.26.0224, relator Desembargador Luiz Antonio Cardoso; TJSP, 1ª Câmara Criminal Extraordinária, AC nº0004038-54.2014.8.26.0361, relator Desembargador Luiz Augusto de Sampaio Arruda.

Nos termos do §1º do art. 387 do Código de Processo Penal, considerando presentes os requisitos da prisão preventiva, MANTENHO a custódia cautelar do réu, ante a manifesta periculosidade que apresenta, a sua reiteração criminosa, inalterada a situação fática que determinou a decretação de suas prisões anteriormente, presentes, sem dúvida, os requisitos do art. 312 do CPP, não se justificando, agora que se acolheu a pretensão estatal para condenar o acusado, ordenar a libertação dele, sem prejuízo do conhecimento de eventual apelação a ser interposta.

Recomende-se o réu no local em que se encontra preso.

Com o trânsito em julgado, expeça-se guia para execução definitiva; verifique-se se há fiança para abatimento da pena de multa imposta, nos termos do art. 336 do Código de Processo Penal, bem como da taxa judiciária. Caso não haja fiança ou o valor seja insuficiente, intime-se o(s) réu(s) para pagamento da taxa judiciária no prazo de 60 dias, bem como disponibilize-se a certidão da sentença ao Ministério Público, certificando-se nos autos. Na hipótese de aplicação de pena de multa isolada, cumpra-se o disposto no item 479-A das NSCGJ. Oficie-se ao Instituto de Identificação (IIRGD) e ao TRE/SP, tendo em vista o disposto no art. 15, III, da Constituição Federal; bem como e extraia-se o DNA do(s) réu(s), para identificação de seu(s) perfil(s) genético(s), conforme art. 9º-A da lei n.º 7.210/84.

Publicada em audiência, saem os presentes intimados. R. I. C.

São Paulo, 09 de junho de 2022.

MARIA PRISCILLA ERNANDES VEIGA OLIVEIRA

Juíza de Direito

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA